

1501590-97.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2109624/2021 - DEL.INV.GER. FRANCA,

1046/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

LUCAS DONIZETE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501590-97.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501590-97.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2109624/2021 - DEL.INV.GER. FRANCA,

1046/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA foi denunciado e está sendo processado como

incurso, no art. 157, §2º - A, inciso I do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2020, às 21h26, no estabelecimento comercial denominado "Farmácia Poupe Já", situado na Avenida Presidente Vargas, nº 925, bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) subtraiu para si, R\$ 4180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais) em dinheiro, pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 1 usque 41).

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2021 e, na mesma data foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 65/66).

O mandado de prisão foi cumprido em 22 de junho de 2021 (fls. 161/162)

Citado (fls. 82), o acusado ofereceu resposta à acusação (fls. 88/96).

Durante a instrução probatória foi ouvida a vítima, quatro testemunhas, e interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Discorreu sobre a dosimetria da pena e salientou os maus antecedentes e reincidência do réu. Ressaltou que deve incidir a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo. Pugnou pela fixação de regime inicial fechado.

Já a defesa sustentou a fragilidade probatória e requereu a improcedência ação. Subsidiariamente pugnou pela desconsideração da causa de aumento de pena do §2º-A, do art. 157 do Código Penal.

É o breve relatório.
Decido.

A preliminar quanto à dependência toxicológica requerida pela defesa já foi analisada e, realizado o exame, foi constatada imputabilidade do acusado. Vejamos:.

Constatou o perito que o acusado "trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar" (fls. 78/82 - processo 0006541-14.2021.8.26.0196).

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Está demonstrada a materialidade delitiva pelos boletins de ocorrência (fls. 4/5; 13/21), relatório de investigação (fls. 40/41), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 10/12), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 22/23), prints de imagem do roubo (fls. 122/126), bem como pelas declarações da vítima e confissão do réu.

A autoria também está perfeitamente delineada. Vejamos:

O acusado Lucas Donizete, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva. Disse haver confessado o crime espontaneamente, mesmo antes de ser reconhecido pelas vítimas. Alegou praticar o crime em virtude de ser dependente químico, fazendo uso de drogas. No entanto, alegou que a arma utilizada era de brinquedo e não verdadeira. Por fim, disse que sempre utilizava a mesma vestimenta e essa arma de brinquedo.

Sobre a confissão, o renomado Guilherme de Souza Nucci preleciona:

“a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia.”

Conquanto fosse suficiente a confissão judicial do acusado, sob o crivo do contraditório, sua versão foi corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, dando mais peso ao ensejo condenatório. Vejamos:

O ofendido Bruno de Paiva disse que estava na farmácia quando o assaltante chegou e anunciou o assalto. Ele portava uma pistola Taurus, mandou que se rendessem e começou a vasculhar por dinheiro sem qualquer pressa. Ele se mostrava agressivo e retirou os bens que pretendia. Depois ele fugiu, mandando que os ofendidos ficassem nos fundos do estabelecimento. Em vista das imagens mostradas ao ofendido, não conseguiu reconhecê-los na audiência, mas conseguiu reconhecer sem dúvidas durante o inquérito policial.

Nesse ponto, cumpre destacar que, no processo penal, deve ser atribuída grande valia à palavra das vítimas, principalmente porque inexistem quaisquer fatos que desabonem a idoneidade de suas declarações. Quanto a isso o entendimento da jurisprudência é cristalino:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SEGUROS E AMPARADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos não providos. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 09/05/2017).

O reconhecimento encontra-se nos autos em fls. 10/12 e 22/23.

Não bastasse o fato de as versões extrajudiciais e judiciais apresentadas pela vítima serem extremamente congruentes entre si, tem-se que restaram elas corroboradas pelos depoimentos precisos e firmes dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O policial civil Sandro Soares disse que ocorreram inúmeros roubos na cidade, muitas vezes em drogarias, com o mesmo modus operandi. Afirmou que Lucas foi preso mais tarde junto com Tenner. Lucas acabou confessando a prática delitiva presente, como as demais. Lucas inocentava Tenner. Por fim, relatou que o acusado usava a mesma vestimenta, inclusive o boné preto.

Nesse ponto, destaco que não há óbices para a consideração dos depoimentos policiais como prova no caso em comento. Isso porque a relativização da força probante atribuída às suas versões só é indicada nos casos em que existirem indícios de imputação falsa do delito ao réu, por ocasião de perseguição policial ou inimizade, por exemplo – o que, enfatizo, não restou evidenciado no presente caso.

A testemunha Gabriela de Freitas, também funcionaria da farmácia, embora não tenha reconhecido o acusado, disse que suas características físicas são congruentes com a do assaltante.

Já a testemunha Tenner César Perente disse que era motorista de aplicativo UBER. O

acusado era seu cliente e diversas vezes o anunciou para atendê-lo. Disse que não sabia das ações do acusado nos lugares em que ele era levado. Por fim, salientou que o carro utilizado era uma Chevrolet Prisma, branco.

Desse modo, diante da confissão do réu corroborada pela firme e coerente palavra da vítima e das testemunhas não há dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitivas.

A questão cinge-se agora à aplicação da qualificadora de arma de fogo. Nesse ponto, improcedente o pedido, uma vez que a arma foi apreendida e foi constatado que se trata de "um simulacro de pistola arma de fogo cor preta - lacre 00038416", conforme o boletim de ocorrência (fl. 14).

O uso de simulacro de arma de fogo, ao contrário do que se entendia em tempos idos, não é suficiente para incidir a causa de aumento de pena. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER DE BRINQUEDO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAS. IMPOSIÇÃO DO INICIAL FECHADO, MAIS GRAVOSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não resta caracterizada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP se o instrumento intimidador empregado pelo criminoso consistia em simulacro de arma de fogo (revólver de brinquedo). Ressalte-se que a Súmula 174 do STJ foi cancelada, pois feria princípios basilares do Direito Penal, como o da legalidade e da proporcionalidade da pena. 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula 440 do STJ; correspondência com as Súmulas 718 e 719 do STF). 3. Ordem concedida, a fim de afastar da condenação a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, reduzir a reprimenda para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso legal, e fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. HC 159826 / SP HABEAS CORPUS 2010/0008287-0),

Por todo exposto, a condenação do réu pelo delito de roubo previsto no art. 157, caput do Código Penal é medida que se impõe.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são insitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a exasperação da pena nesta fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal, nos termos do artigo 157, caput do Código Penal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante em virtude da confissão. No entanto, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (nº 231): "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Tendo em vista que os delitos contra o patrimônio, exercidos com grave ameaça, como é o caso dos autos, estão amedrontando toda a sociedade, revestindo-se de crueldade suficiente a justificar o início do cumprimento da pena em regime mais severo. Outrossim, embora o réu seja tecnicamente primário, já foi condenado por outros delitos contra o patrimônio (fls. 62/64). Portanto, fixo ao acusado o início de cumprimento de pena em regime semiaberto..

Pela quantidade de pena aplicada e existência de grave ameaça exercida contra a vítima, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não concedo sursis.

Ante a pena aplicada, a gravidade do delito, a possibilidade real de se furtar à aplicação da lei penal e o fato de o acusado ter permanecido preso durante toda fase processual, deverá aguardar julgamento de eventual apelação em cárcere.

Recomende-se o réu não prisão onde se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS.

P.R.I.

Franca, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA